

COMMENT IDENTIFIER LES CRITÈRES ET LES SPÉCIFICITÉS DES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE (OSC) ?



INTRODUCTION

Les organisations de la société civile (OSC) sont des organisations privées à but non lucratif qui agissent pour répondre à un **projet collectif**, défendre des intérêts, promouvoir des idées ou venir en aide à certaines populations.

Elles jouent un rôle essentiel dans des domaines variés : sport, culture, solidarité, environnement, défense des droits...

Leur étude nécessite d'analyser leurs finalités, leurs différentes formes ainsi que les ressources qui leur permettent de fonctionner.



I DES ORGANISATIONS PRIVÉES AU SERVICE D'UN PROJET COLLECTIF

A. Un but non lucratif

Les OSC appartiennent au secteur privé mais poursuivent un **but non lucratif**.



Les éventuels bénéfices ne peuvent pas être distribués aux membres. Ils doivent être réinvestis dans le projet ou les activités de l'organisation.

Les OSC poursuivent deux grandes finalités :



Proposer des services non marchands destinés à leurs adhérents.



Réaliser des actions au bénéfice de l'ensemble de la population dans le cadre de l'intérêt collectif.



But non lucratif = absence de ressources financières : une OSC peut recevoir des financements tout en conservant un objectif non lucratif.

B. Les fonctions des OSC

Les OSC remplissent des rôles très variés dans la société autour de quatre grandes fonctions.

Fonction	Exemples
Partage d'un loisir entre les membres	Club sportif, association culturelle, club de lecture
Défense des intérêts des membres	Syndicats, associations de consommateurs, associations de parents d'élèves
Rôle caritatif et humanitaire	Les Restos du Cœur, Croix-Rouge, Médecins du Monde
Expression, diffusion et promotion d'idées ou d'œuvres	WWF, Amnesty International, Ligue des droits de l'Homme

→ Ces fonctions sont cohérentes avec leur finalité : rendre un service aux adhérents ou à la société plutôt que rechercher un profit.

II LES DIFFÉRENTES FORMES D'ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Les OSC regroupent principalement les associations, les syndicats, les fondations et les ONG.

Type d'OSC	Objectif principal	Exemple
Association	Réunir des personnes autour d'un projet commun	Club sportif, association culturelle
Syndicat	Défendre des intérêts professionnels	CGT, CFDT
Fondation	Réaliser une œuvre d'intérêt général grâce à un patrimoine dédié	Fondation Louis-Vuitton
ONG	Agir à l'échelle internationale dans un domaine humanitaire, social ou environnemental	Médecins Sans Frontières, WWF

III LES DIFFÉRENTES FORMES D'OSC : DÉTAIL DES PRINCIPALES

A. L'association

Forme d'OSC la plus répandue. Elle repose sur la volonté de plusieurs personnes de mettre en commun leurs moyens et leurs compétences pour réaliser un projet commun.

Type d'association	Caractéristiques
Association de fait	Aucune déclaration officielle. Elle ne possède pas de personnalité juridique.
Association loi 1901 déclarée	Déclarée en préfecture. Elle dispose de la personnalité juridique et peut agir en justice, recevoir des dons ou recruter des salariés.
Association reconnue d'utilité publique	Association d'intérêt général bénéficiant d'une reconnaissance de l'État. Elle peut notamment recevoir des donations et des legs.

Pour être reconnue d'utilité publique, une association doit notamment :



Poursuivre un objectif d'intérêt général



Disposer d'un champ d'action dépassant le cadre local



Compter au moins 200 adhérents



B. Le syndicat

- Défend les intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres.
- Représente les salariés ou les employeurs auprès des pouvoirs publics et des organisations concernées.
- Peut agir en justice pour défendre les intérêts collectifs ou individuels des personnes qu'il représente.



C. La fondation

- Créée lorsqu'une ou plusieurs personnes affectent durablement des biens, des droits ou des ressources à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général.
- Repose avant tout sur un patrimoine destiné à financer son action.



D. L'ONG

- Organisation indépendante des États agissant généralement à l'échelle internationale.
- Domaines d'intervention : humanitaire, santé, environnement, culture, défense des droits humains...
- Le terme ONG n'est pas un statut juridique : en France, une ONG prend généralement la forme d'une association loi 1901 ou d'une fondation.

IV COMMENT FONCTIONNENT LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ?

A. Les ressources des OSC

Les ressources des OSC proviennent de plusieurs sources.



Cotisations des adhérents



Dons et mécénat



Subventions publiques



Recettes d'activités économiques



Ces ressources sont indispensables pour financer les actions et assurer le fonctionnement de l'organisation.

B. Le fonctionnement des OSC

- ✓ Les OSC sont gérées par des **bénévoles** (administrateurs, dirigeants...) et peuvent compter des salariés.
- ✓ Les décisions sont prises de manière démocratique (généralement lors d'assemblées générales).
- ✓ La transparence est essentielle pour maintenir la confiance des membres, des donateurs et du public.
- ✓ Les actions doivent être cohérentes avec l'objet social et l'intérêt général.



À RETENIR

Les organisations de la société civile jouent un rôle essentiel dans la société. Pour identifier leurs critères et spécificités, il faut comprendre leur but non lucratif, leurs différentes formes, leurs fonctions, leurs ressources et leur mode de fonctionnement.



EN SYNTHÈSE



But non lucratif

Les bénéfices sont réinvestis dans le projet et les activités.



4 grandes fonctions

Loisirs, défense des intérêts, solidarité, expression d'idées ou d'œuvres.



4 formes principales

Associations, syndicats, fondations et ONG.



Ressources variées

Cotisations, dons, subventions, recettes d'activités.



Gestion démocratique

Transparence et cohérence avec l'objet social.